臺南市議會第4屆第4次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
民政 教育	66	蔡育輝、邱莉莉 曾培雅、李中岑 許至椿、林燕祝	盧崑福、郭信良、吳通龍 蔡秋蘭、蔡宗豪、邱昭勝 李鎮國、蔡淑惠、周嘉韋 陳皇宇、郭清華、余杞青 楊中成、曾之婕、謝舒凡 施余興望 Tjakumay Tagaw 趙昆原、鄭佳欣、吳禹寰 王家貞、尤榮智、方一峰
案由	請於教師法修正通過取得法源依據前，確實依據監察院103年8月14日103教正15糾正案，禁止給予教師擔任教育產業工會、教師工會、教師會之理監事會務假。		
說明	一、依據工會法第4條第3項之規定「教師得依本法組織及加入工會。」，惟依同法第6條第1項之規定，僅能組織及加入產業工會及職業工會，企業工會則為排除範圍之外；並依勞資爭議處理法第54條第2項第1款之規定，教師不得罷工，故教師組工會本有限制，其權利義務與一般勞工組織之工會有別。 二、且依據工會法第32條第2項及第3項復規定，企業工會理事長、理事、監事及全國性工會聯合組織理事長之請假條件，並不包含教師得組織之「產業工會」；況依據工會法施行細則第32條之辦理會務設有範圍，惟現況為事先浮濫准假，事後全未查核是否確實從事下列事項。 (一) 辦理該工會之事務，包括召開會議、辦理選舉或會員教育訓練活動、處理會員勞資爭議或辦理日常業務。 (二) 從事或參與由主管機關或目的事業主管機關指定舉辦與勞動事務或會務有關之活動或集會。 (三) 參加所屬工會聯合組織，舉辦與勞動事務或會務有關之活動或集會。		

	(四) 其他經與雇主約定事項。 三、教育部曾於 92 年 9 月 9 日修正『教師法施行細則』時，增訂第 24 條之 3 條文，並於該條第 1 項規定，各級教師會理事長、會務人員辦理教師會會務學校應給予公假。惟立法院認上開修正條文係應由法律規定事項，違反法律保留原則，應予廢止。教育部乃依立法院會決議，將上開條文改以法律位階制定，擬於教師法修正案，明定給予教師會務假，惟立法院多次審議均未通過立法，故迄無法律授權。 四、然教育部於 88 年 8 月 27 日會議作成教師會幹部得由教師會與行政機關協商以公假處理會務及代課費用由教育部協助解決之決議，並以 89 年 1 月 7 日函示各地方政府及各級教師會。前揭決議及函示遭監察院於 103 年 8 月 14 日以 103 教正 15 糾正案，認教育部「洵有嚴重違失」，並認教育部未先與地方政府及教師、校長、家長等團體充分溝通並達成共識，貿然函示「教師工會理監事、會務幹部每周僅須授課 2 節、4 節」之「建議」，造成許多困擾與爭議，洵有未當，並致 102 年 10 月 14 日教育部召開之會議中，有 21 個縣市政府請求停止適用該函示。 五、教育部乃於 103 年 10 月 14 日以臺教人(三)字第 1030141669A 號通函各級主管教育行政機關(含臺南市政府教育局)，教育部 97 年 12 月 23 日、97 年 12 月 29 日及 98 年 4 月 13 日等函意旨，教育部 88 年 8 月 27 日會議決議及 89 年 1 月 7 日函已無繼續沿用之餘地。中華民國中小學校長協會並據此於 103 年 11 月 27 日以全國校長協薛字第 1030000030 號通函直轄市及縣市政府並副知全國各公私立高中職及中小學，「勿再依往例給予教師工會理、監事固定每週減課與會務假，以免違法」。 六、前揭監察院糾正案文以及立法院決議，經餘 105 年 9 月 14 日臺北市政府教育局引用後，認教師有授課之法定義務，其減免須有法律明定，聘約協商內容，亦不得違反法律保留原則。

辦法	如案由。
審查意見	照案通過。
大會決議	一、併臨時動議2號案及本會議員建議事項辦理。 二、請臺南市政府教育局、勞工局、法制處等與臺南市教育產業工會展開對話，就會務給假事宜進行討論與協調，並於下次臨時會(12月10日)由副市長列席，提向大會報告。



新 聞 稿

教育部函示教師會幹部得減授課會務假
違反法律保留原則

103 年 8 月 14 日

本院教育及文化委員會決議推派高委員鳳仙、趙前委員榮耀調查：據訴，教育部疑曲解工會法等相關法令規範，逕自行文各縣市政府教育局建議給予擔任教師會、教師工會理監事、會務幹部之教師「會務假」，並酌減每週授課節數為 2 至 4 節，致眾多教師荒廢教學，學校需另聘代理教師，不僅浪費公帑，亦損及學生受教權等情乙案，經本院教育及文化委員會、財政及經濟委員會聯席會於今（14）日審議通過調查報告。

就教育部函示，各地方政府得與各級教師會協商會務幹部減授課，違反法律保留原則之違失，聯席會審查通過提案糾正教育部，理由略以：

教育部於 88 年 8 月 27 日會議作成教師會幹部得由教師會與行政機關協商以公假處理會務及代課費用由教育部協助解決之決議，並以 89 年 1 月 7 日函示各地方政府及各級教師會得協商給予各級教師會幹部每週至少上課 4 小時之會務假。嗣全國教師會所提關於每週得固定減授課時數會務假之教師法修正案未能通過立法，該部所發布關於每週固定減授節數會務假之教

師法施行細則修正條文，亦經立法院於92年間以係屬應以法律規定事項而以命令定之者及違反法律保留原則為由，函請該部廢止在案。該部無視立法院所為決議，且違背公務員請假規則及教師請假規則之規定，竟以93年4月23日函文認上開88年決議及89年函示尚有效力而准許教師會幹部得以固定時數之公假處理會務，致使101學年間有12個地方政府核給教師會幹部每週固定節數之會務假，且多由地方政府負擔部分或全部代課費用，有些地方政府1年支付高達新台幣(下同)百萬元或千萬元之代課費用，洵有嚴重違失。

聯席會並審查通過下列3點調查意見，請教育部及勞動部檢討改進見復：

一、關於教師工會理監事以外幹部之會務假，依勞動部及教育部函釋，雇主雖得自願與工會協商約定，但工會法第36條第1項僅規定就理監事部分雇主依法負有與工會約定之義務，就其他幹部部分並未規定雇主負有約定義務，勞動部於本院約詢時竟稱：工會得依法申請勞動部裁決命雇主協商工會幹部之會務公假，勞動部對於拒不協商之雇主得依法處罰鍰等語，此見解使雇主就非理監事工會幹部會務假與理監事會務假均負有相同之協商義務，與上開工會法規定不合，且使該規定成為具文，勞動部允宜審慎研議，以避免違法爭議。

二、工會法未明定會務假之協商雇主為何人。教育部認為公立

學校之協商雇主係教育主管機關、私立學校係學校，此見解與法律所定義之雇主不合，且無法解決私立學校之協商對象無法統一問題。勞動部認為協商雇主係學校，但學校可授權主管機關人員代理其進行協商，此見解與法律規定較為相合，實務運作亦多由各學校委託地方教育行政機關與地方教師工會協商會務假，但倘若學校不願授權，仍無法解決不同學校所核予的會務假分歧不一問題。勞動部允宜研議於工會法中明訂協商雇主為何人以杜爭議，在修法前允宜與教育部等機關審慎研議建立妥適之會務假協商機制，俾相關機關機構可資遵循。

三、教育部與地方政府於 101 年 4 月 3 日作成協商會務假原則之會議決議，卻於 101 年 5 月 21 日函示與該決議內容迥異之「協商會務假處理原則」，明載教師工會理監事、會務幹部每週僅須授課 2 節、4 節，該部雖稱該函示係為「建議」性質，惟該函示已成為協商約定會務假之重要參據，教師工會亦要求依該函示核予會務假，導致 21 個縣市政府於 102 年 10 月 14 日教育部召開之會議中建議停止適用該函示。教育部未先與地方政府及教師、校長、家長等團體充分溝通討論並達成共識，貿然函示上開會務假協商原則，造成許多困擾與爭議，洵有未當。

監察院糾正案件結案情形一覽表 103 年 11 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
103 教 正 15	設施改善情形： 教育部業於 103 年 10 月 14 日以臺教人(三)字第 1030141669A 號通函各級主管教育行政機關，依教育部 97 年 12 月 23 日、97 年 12 月 29 日及 98 年 4 月 13 日等函意旨，教育部 88 年 8 月 27 日會議決議及 89 年 1 月 7 日函已無繼續沿用之餘地；有關教師會會務假應依教師請假規則及教育部 95 年 10 月 13 日函規定，由學校依權責認定核假。	教育及文化、財政及經濟 2 委員會 103.11.14 第 5 屆第 4 次會議決議：糾正案結案存查。

資料來源：各常設委員會
編製單位：綜合規劃室

檔　　號：
保存年限：

教育部　函

地址：10051臺北市中正區中山南路5號
傳　真：(02)23976946
聯絡人：姚佩芬
電　話：(02)77366139

受文者：臺南市政府教育局

發文日期：中華民國101年5月21日
發文字號：臺人(二)字第1010084782號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無附件

主旨：有關教師擔任全國教師工會總聯合會及直轄市、縣市教師產（職）業工會之理（監）事、會務幹部，辦理會務給假之處理原則一案，請參酌說明並秉權責辦理，請 查照。

說明：

一、依本部與全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）於101年4月17日、4月23日及5月2日召開3次「研議『依法組織之全國與縣市層級之教師職業工會及產業工會辦理會務給假原則』會議」決議辦理。

二、查工會法第36條第1項規定：「工會之理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」，復查工會法施行細則第32條規定：「本法第36條所定辦理會務，其範圍如下：一、辦理該工會之事務，包括召開會議、辦理會員教育訓練活動、處理會員勞資爭議或辦理日常業務。二、從事或參與由主管機關或目的事業主管機關指定、舉辦與勞動事務或會務有關之活動或集會。三、參加所屬工會聯合組織舉辦與勞動事務或會務有關之活動或集會。四、其他經與雇主約定

1010084782

事項。」。

三、有關教師擔任全教總及直轄市、縣市教師產（職）業工會之理（監）事、會務幹部，辦理會務給假之處理原則建議如下：

(一)教師擔任全教總之理（監）事及會務幹部：

1、全教總理事長、副理事長每週授課2節為原則，其餘時間公假處理會務。

2、全教總會務幹部27人每週授課4節，其餘時間公假處理會務。前開減授課務之總節數由該會自行分配運用。

3、其餘理（監）事遇有工會會務、活動等，依實際情形，給予公假。

4、同時兼任教師會或其他產（職）業工會理（監）事及會務幹部者，不另行給假。

(二)教師擔任縣市教師產（職）業工會之理（監）事及會務幹部：

1、各直轄市及縣市教師產（職）業工會理事長、副理事長每週授課2節為原則，其餘時間公假處理會務。

2、各直轄市及縣市教師產（職）業工會會員人數滿1,500人者，核予1名會務幹部每週授課4節，其餘時間公假處理會務；超過1,500人者，每增加1,500人，增加1名會務幹部每週授課4節，其餘時間公假處理會務；會員人數未滿1,500人者，核予1名會務人員每週授課4節，其餘時間公假處理會務。前開減授課務之總節數由工會自行分配運用。

3、其餘理（監）事遇有工會會務、活動等，依實際情形，給予公假。

4、同時兼任教師會或其他產（職）業工會理（監）事及會務幹部者，不另行給假。

5、前開會務人員減授課務所衍生之代課鐘點費，因涉及各直轄市及縣市政府財政，由各直轄市及縣市教師產（職）業工會與各直轄市及縣市政府、學校自行約定之。

6、前開5項原則為建議性質，各直轄市及縣市政府與轄內教師產（職）業工會就處理會務給假協商之結果，本部均予以尊重。

四、為配合學校課務排定，有關全教總減授課務之人員名單，由該會自行與各直轄市及縣市政府協調約定後，於每學年開始前2個月函報本部並副知各直轄市及縣市政府。

五、各直轄市及縣市政府與轄內教師工會就處理會務給假已有協商結果者，本部均予以尊重。惟如有協商需求時，建議得參酌上開原則辦理。

正本：各直轄市政府教育局、桃園縣政府教育局(併復101年4月2日桃教秘字第1010011827號函)及各縣市政府、全國教師工會總聯合會

副本：本部國教司、教研會、中部辦公室、人事處 收文 2012-05-21 11:36:43